

「경찰 비상업무 규칙 일부개정훈령안」

조문별 제·개정이유서

1. 지휘관 및 참모의 범위를 명확히 지정하여 발령(안 제5조제2항)

가. 개정 이유

- 현행 규칙상 "지휘관 및 참모"는 여타 직원들과 달리 비상근무의 등급에 따라 원칙적으로 근무방식이 지정되어 있음에도 그 대상범위 등은 규정되어 있지 않아 해석 및 적용에 혼란이 있었음
- 이에 비상근무 발령시 관서별 · 기능별로 지휘관 및 참모의 범위를 구체적으로 정하여 발령토록 하여 지휘체계 및 비상대비태세를 정립하려는 것임

나. 개정 내용

- 비상근무의 발령권자는 비상상황의 구체적 정황 등을 고려하여 동원 대상이 되는 부서, 지휘관 및 참모의 범위 등을 필수적으로 구체화 · 특정하여 비상근무를 발령하도록 함

2. 비상근무 면제 기준 신설(안 제7조의2)

가. 개정 이유

- 비상근무 발령권자는 비상근무 발령시 적정한 인원을 동원하여야 하나, 동원 또는 면제자에 대한 명시적 · 구체적인 기준은不在
- 국무총리훈령 등을 참고하여 비상근무를 면제할 수 있는 규정을 신설, 비상근무 취지에 맞는 경력 동원/면제 기준을 마련할뿐만 아니라 자녀 양육자에 대한 배려를 통해 저출산 정책에도 부응하려는 것임

나. 제 · 개정 내용

- △ 공무원 본인이 임신부 또는 중증장애인인 경우 △8세 이하 또는 중증장애인 자녀를 둔 경우 등에 대하여 비상근무를 면제할 수 있도록 규정 신설

3. 사문화 규정 삭제 정비(現 제11조, 제13~15조, 제17~24조 삭제)

가. 개정 이유

- 현행 규칙은 이질적인 3개 규칙*을 각 목적 · 취지 등에 대한 고려 없이 기계적으로 통합 · 제정('05년)한 것으로,

* 「경찰비상업무규칙」, 「비상소집규칙」, 「경찰지휘본부 운영규칙」 / 모두 '91년 경찰청 개청시 제정

- 통합규칙 제정 이후를 포함 총 30여년間 수차례 개정을 거쳤음에도 단순 자구수정 외 주요 내용은 변경되지 않아, 규정 정비가 필요

나. 제 · 개정 내용

- △소집전달(제11조) △대간첩작전시 수송계획 등(제13~15조) △"제4장 지휘본부(제17~24조)" 등 구시대적 · 사문화된 규정 삭제

4. 기타 조문 정비(제1조, 제2조의2, 제3조, 제23조, [별표 1] 등)

가. 개정이유

- △오기 정정 △조직개편 반영 △용어 정비 등 미비점 보완

나. 개정내용

- △근거규정 정정(제1조) △'23년 조직개편사항 반영(제3조, [별표 1])
△조문체계 정비(제2조, 제2조의2, 제7조, 제17~22조, [별표 1] 등)
△재검토기한 규정 신설(제23조) 등